Recht & Papier

Recht & Papier · Bericht zur Fallakte

Fiktives Portfolio-Beispiel · keine Rechtsberatung und keine anwaltliche Freigabe.

Anliegen: Ordentliche Arbeitgeberkündigung aus Arbeitnehmersicht.
Analysestichtag: 2026-11-10
Ergebnisformat: 1.0 · Quellenstand: termination-2026-11-10-e1a8f4ba0853

Bestätigte Tatsachen und Belegstellen

Art der Kündigung: Ordentliche Arbeitgeberkündigung
Beleg: dev-14-document, Seite 1: „Art der Kündigung: Ordentliche Arbeitgeberkündigung“

Zugang am: 2026-11-10
Beleg: dev-14-document, Seite 1: „Zugang am: 2026-11-10“

Zugang am: 2026-11-09
Beleg: dev-14-document, Seite 1: „Zugang am: 2026-11-09“

Beschäftigt seit: 2017-03-01
Beleg: dev-14-document, Seite 1: „Beschäftigt seit: 2017-03-01“

Genanntes Vertragsende: 2026-12-31
Beleg: dev-14-document, Seite 1: „Genanntes Vertragsende: 2026-12-31“

Vertrag und Tarif geprüft: Gesetzliche Frist, keine abweichende Vertrags- oder Tarifregel
Beleg: dev-14-document, Seite 1: „Vertrag und Tarif geprüft: Gesetzliche Frist, keine abweichende Vertrags- oder Tarifregel“

Probezeit: Nein
Beleg: dev-14-document, Seite 1: „Probezeit: Nein“

Schriftliches Original erhalten: Ja
Beleg: dev-14-document, Seite 1: „Schriftliches Original erhalten: Ja“

Behördliche Zustimmung / Sonderkündigungsschutz: Nein
Beleg: dev-14-document, Seite 1: „Behördliche Zustimmung / Sonderkündigungsschutz: Nein“

Bundesland des Arbeitsgerichts: Nordrhein-Westfalen
Beleg: dev-14-document, Seite 1: „Bundesland des Arbeitsgerichts: Nordrhein-Westfalen“

Vollmacht: Vollmacht beigefügt
Beleg: dev-14-document, Seite 1: „Vollmacht: Vollmacht beigefügt“

Betriebsratsanhörung: Kein Betriebsrat
Beleg: dev-14-document, Seite 1: „Betriebsratsanhörung: Kein Betriebsrat“

Chronologie

2017-03-01 · Beschäftigt seit

2026-11-09 · Zugang am

2026-11-10 · Zugang am

2026-12-31 · Genanntes Vertragsende

Berechnungen und Voraussetzungen

Keine sichere Fristberechnung aus den vorliegenden Angaben.

Rechtliche Prüfpunkte

Diese Prüfung entscheidet nicht über die Wirksamkeit der Kündigung. Sozialauswahl, Kündigungsgrund und Sonderkündigungsschutz sind nicht abschließend geprüft.
Quellen: § 1 KSchG; § 23 KSchG

Die Beendigung durch Kündigung erfordert Schriftform; die elektronische Form ist ausgeschlossen. Das Original muss gesondert geprüft werden.
Quellen: § 623 BGB

Fehlende Unterlagen und Fragen für das anwaltliche Gespräch

Widersprüchliche bestätigte Angaben: Zugang am. Bitte anhand der Originale klären.

An welchem Tag ist das Kündigungsschreiben tatsächlich zugegangen? Datum auf dem Schreiben genügt nicht.

Verwendete Quellen

§ 130 BGB · abgerufen 2026-11-10
https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__130.html

§ 174 BGB · abgerufen 2026-11-10
https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__174.html

§ 187 BGB · abgerufen 2026-11-10
https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__187.html

§ 188 BGB · abgerufen 2026-11-10
https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__188.html

§ 193 BGB · abgerufen 2026-11-10
https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__193.html

§ 622 BGB · abgerufen 2026-11-10
https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__622.html

§ 623 BGB · abgerufen 2026-11-10
https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__623.html

§ 1 KSchG · abgerufen 2026-11-10
https://www.gesetze-im-internet.de/kschg/__1.html

§ 4 KSchG · abgerufen 2026-11-10
https://www.gesetze-im-internet.de/kschg/__4.html

§ 5 KSchG · abgerufen 2026-11-10
https://www.gesetze-im-internet.de/kschg/__5.html

§ 7 KSchG · abgerufen 2026-11-10
https://www.gesetze-im-internet.de/kschg/__7.html

§ 23 KSchG · abgerufen 2026-11-10
https://www.gesetze-im-internet.de/kschg/__23.html

§ 102 BetrVG · abgerufen 2026-11-10
https://www.gesetze-im-internet.de/betrvg/__102.html

§ 222 ZPO · abgerufen 2026-11-10
https://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__222.html

§ 46 ArbGG · abgerufen 2026-11-10
https://www.gesetze-im-internet.de/arbgg/__46.html

§ 2 Abs. 1 Feiertagsgesetz NW · abgerufen 2026-11-10
https://recht.nrw.de/lrgv/gesetz/01012000-bekanntmachung-der-neufassung-des-gesetzes-ueber-die-sonn-und-feiertage/

Technische Prüfungen

Schema, Belegstellen und unterstützte Rechenregeln geprüft. Nutzerbestätigung ist keine anwaltliche Prüfung. Freie Modellschlussfolgerungen sind nicht freigegeben.